

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๘ (๑) (๓) และ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)ฯ พินากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๒/๒๕๕๗)

๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๕.๑ การจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์

กรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินในนามเดิม แต่ในวันทำการรังวัดได้แจ้งความประสงค์ใหม่โดยขอให้ช่างรังวัดทำการรังวัดแบ่งหักที่ดินดังกล่าวเป็นทางหลวงแผ่นดินเพิ่มเติม และต่อมาได้ยื่นคำขอแก้คำขอแบ่งแยกในนามเดิมตามแบบ ท.ด. ๙ โดยรับรองว่าช่างรังวัดได้ทำการรังวัดถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ รวมทั้งรับรองความถูกต้องของรูปแผนที่ในกระดานบาง ร.ว. ๙ ซึ่งแสดงรายละเอียดการแบ่งแยกที่ดินไว้ชัดเจน เอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวจึงเป็นหลักฐานยืนยันเจตนาของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดังนั้น เมื่อฟังได้ว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้แสดงเจตนาอุทิศที่ดินบางส่วนให้เป็นทางหลวงแผ่นดิน โดยไม่ปรากฏว่าการอุทิศดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยไม่ชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ การแสดงเจตนาอุทิศที่ดินให้เป็นทางหลวงแผ่นดินจึงมีผลสมบูรณ์ และทำให้ที่ดินข้างต้นตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรา ๗๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมและแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงดำเนินการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นทางหลวงแผ่นดินตามคำขอของเจ้าของกรรมสิทธิ์ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๔๙ ตำบลบางเปรี้ยว อำเภอบางบ่อ (บางเหี้ย) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ ตารางวา โดยด้านทิศตะวันออกของที่ดินดังกล่าวติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๗ สายคลองด่าน-บางบ่อ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ได้ยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินออกเป็น ๒ แปลง ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในวันรังวัดช่างรังวัดได้ทำการรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมโดยมีหัวหน้าหมวดการทางสมุทรปราการ ซึ่งเป็นตัวแทนนายช่างแขวงการทางสมุทรปราการไปประวัชชีแนวเขตและตรวจดูหลักเขตแล้วรับรองว่า หลักเขตที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. นำช่างรังวัดไปปักหลักนั้นถูกต้อง ไม่มีการรื้อล้ำ



ทางหลวงแผ่นดินแต่อย่างใด ซึ่งในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ได้ให้ถ้อยคำแก้คำขอตามแบบ (ท.ด. ๑๖) ต่อช่างรังวัดว่า มีความประสงค์ใหม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดแบ่งหักเป็นทางหลวงแผ่นดินด้านทิศตะวันออกเพิ่มอีก ๑ แปลง รวมเป็นรังวัดครั้งนี้ ๓ แปลง ซึ่งเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่รังวัดให้แล้ว จะไปยื่นแก้คำขอใหม่ในวันจดทะเบียน หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ได้ยื่นคำขอแก้คำขอแบ่งแยกในนามเดิมตามแบบ ท.ด. ๙ เดิมว่ามีความประสงค์แก้คำขอเป็นแบ่งหักทางหลวง ๑ แปลง และแบ่งแยกในนามเดิม ๒ แปลง โดยรับรองว่าตามที่ช่างรังวัดทำการรังวัดมานั้นถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ และได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรูปแผนที่ในกระดาดบาง (ร.ว. ๙) ซึ่งแสดงรายละเอียดการแบ่งแยกที่ดินไว้ชัดเจนด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินออกเป็น ๓ แปลง คือ แปลงที่ ๑ แบ่งแยกเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๗ เนื้อที่ ๑ งาน ๙๕ ตารางวา แปลงที่ ๒ แบ่งแยกเป็นที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๕๙๕ เนื้อที่ ๑ งาน ๖๗ ตารางวา และแปลงที่ ๓ แบ่งแยกเป็นที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๕๙๖ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวา คงเหลือที่ดินแปลงเดิมตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๔๙ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกถอนการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์และโอนที่ดินส่วนที่แบ่งหักออกไปคืนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยอ้างว่าการแบ่งหักที่ดินดังกล่าวเกิดจากการสำคัญผิดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์และเพิกถอนนิติกรรมการยกที่ดินให้เป็นทางหลวงแผ่นดินเฉพาะส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และให้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง หากไม่สามารถโอนที่ดินคืนได้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ราคาที่ดินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อในวันทำการรังวัดช่างรังวัดได้ทำการรังวัดแบ่งแยกในนามเดิม โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ได้ให้ถ้อยคำต่อช่างรังวัดตามบันทึกถ้อยคำแก้คำขอ (ท.ด. ๑๖) สรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. มีความประสงค์ใหม่โดยต้องการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดแบ่งหักเป็นทางหลวงแผ่นดิน ด้านทิศตะวันออกเพิ่มอีก ๑ แปลง รวมเป็นรังวัดครั้งนี้ ๓ แปลง และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดให้แล้ว จะไปยื่นขอแก้คำขอใหม่ในวันทำสัญญาจดทะเบียนฯ ต่อไป โดยข้อความทั้งหมดในบันทึกนี้ช่างรังวัดเป็นผู้อ่านให้ฟัง โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ได้เข้าใจความโดยตลอดแล้ว จึงขอลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน และท้ายบันทึกดังกล่าวได้แสดงรูปแผนที่การแบ่งแยกที่ดินแปลงที่ ๑ ทางทิศตะวันออกแบ่งหักเป็นทางหลวง แปลงที่ ๒ แปลงที่ ๓ แบ่งแยกในนามเดิม และแปลงคงเหลืออยู่ทางด้านทิศเหนือไว้โดยชัดเจน โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ได้ลงลายมือชื่อในฐานะเจ้าของที่ดินผู้ให้ถ้อยคำ



นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าในวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอแก้คำขอแบ่งแยกในนามเดิมตามแบบ (ท.ด. ๙) โดยระบุว่ามีความประสงค์แก้คำขอเป็นแบ่งหักทางหลวง ๑ แปลง และแบ่งแยกในนามเดิม ๒ แปลง ซึ่งในวันทำการรังวัดได้แจ้งความประสงค์แก่ช่างรังวัดให้ดำเนินการให้แล้ว และรับรองว่าช่างรังวัดทำการรังวัดถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ได้ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารดังกล่าวรวมทั้งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องของรูปแผนที่ในกระดาษบาง (ร.ว. ๙) ซึ่งแสดงรายละเอียดการแบ่งแยกที่ดินไว้ชัดเจนโดยแสดงการแบ่งแยกที่ดินแปลงที่ ๑ แบ่งหักเป็นทางหลวงแผ่นดิน เนื้อที่ ๑ งาน ๙๕ ตารางวา แปลงที่ ๒ และแปลงที่ ๓ แบ่งแยกในนามเดิม เนื้อที่ ๑ งาน ๖๗ ตารางวา และเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวา ตามลำดับ และรับรองว่าตามที่เจ้าพนักงานได้ทำการรังวัดมานั้นถูกต้องตรงกับความประสงค์ทุกประการ เอกสารดังกล่าวจึงเป็นหลักฐานยืนยันเจตนาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินออกเป็น ๓ แปลง จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. ได้แสดงเจตนาอุทธรณ์ที่ดินแปลงที่ ๑ ด้านทิศตะวันออกให้เป็นทางหลวงแผ่นดิน และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือหลักฐานใด ๆ ว่า ในการอุทธรณ์ที่ดินดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้กระทำการโดยมิชอบ มีเจตนาทุจริตหรือหลอกลวงทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. สำคัญผิด การแสดงเจตนาอุทธรณ์ที่ดินดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ และทำให้ที่ดินข้างต้นตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรา ๗๑^{๗๓} แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมและแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วเห็นว่า ถูกต้องตามมาตรา ๗๙^{๗๔} วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงดำเนินการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินตามโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย ก. เนื้อที่ ๑ งาน ๙๕ ตารางวา เป็นทางหลวงแผ่นดิน จึงเป็นการกระทำที่ชอบ

๗๓-๗๔ ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๗๑ ให้เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขานั้น

ในกรณีที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตท้องที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาอื่นได้ด้วย เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมีการรังวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๗๙ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลงหรือรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑

ฯลฯ

ฯลฯ



ด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๖/๒๕๕๖)

๕.๒ การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับที่ดินซึ่งได้มาโดยมรดก

แบบหมายเลข ๓ เป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้วเช่นเดียวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และมีผลทำให้ที่ดินที่มีหลักฐานดังกล่าวสามารถโอนให้แก่กันได้ ดังนั้น เมื่อผู้เป็นเจ้าของที่ดินตามหลักฐานดังกล่าวได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ต่อนายอำเภอท้องที่แล้ว บุคคลดังกล่าวจึงได้รับความคุ้มครองว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองสืบไป และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าของที่ดินข้างต้นได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ใดแล้ว จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าเจ้าของที่ดินดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อต่อมาบุคคลดังกล่าวถึงแก่ความตายที่ดินแปลงนั้นย่อมเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ดังนั้น การที่ผู้จัดการมรดกที่ดินพิพาทตามคำสั่งศาลนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามหลักฐานแบบหมายเลข ๓ ดังกล่าว พร้อมคำสั่งศาล ไปยื่นคำขอจดทะเบียนลงชื่อตนเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลในหลักฐานแบบหมายเลข ๓ และเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งสอบสวนสิทธิและความสามารถของผู้ขอ ตลอดจนพิจารณาเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงทำการจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกดังกล่าวในหลักฐานแบบหมายเลข ๓ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมที่ดินพิพาทมีนาย ส. บิดาของผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์โดยมีหลักฐานสำหรับที่ดินเป็นใบเหี้ยบย่ำ ต่อมา นาย ส. ได้ขอคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว โดยทำสวนผลไม้และสวนยางพารา และได้ที่ดินมาเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๙๖ ซึ่งนายอำเภอได้ให้คำรับรองโดยนำที่ดินขึ้นทะเบียน และออกใบสำคัญให้เป็นหลักฐานตามแบบหมายเลข ๓ เล่ม ๑ หน้า ๒ สารบบเล่ม ๑ ก. หน้า ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากอ อำเภอมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๔ เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๘ นาย ส. และผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกันแจ้งการครอบครองที่ดินแปลงพิพาทต่อนายอำเภอท้องที่ว่าได้ที่ดินมาโดยชอบจึงตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ สภาพที่ดินทำสวนยางพารา



ขึ้นทะเบียนการทำประโยชน์ที่ดินแล้วตามใบสำคัญทะเบียน เล่ม ๑ หน้า ๒ ปรากฏตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) หลังจากนั้น นาย ส. ได้ถึงแก่ความตาย และศาลจังหวัดพังงาได้มีคำสั่งตั้งนางสาว ป. (บุตร) เป็นผู้จัดการมรดก ต่อมา นางสาว ป. ได้นำหลักฐานแบบหมายเลข ๓ และคำสั่งศาลไปยื่นคำขอจดทะเบียนลงชื่อตนเป็นผู้จัดการมรดกต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนผู้ขอ และจดทะเบียนลงชื่อนางสาว ป. เป็นผู้จัดการมรดกในหลักฐานแบบหมายเลข ๓ โดยไม่ได้ประกาศการขอจดทะเบียนเพื่อให้มีผู้คัดค้านแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้จดทะเบียนลงชื่อนางสาว ป. เป็นผู้จัดการมรดกในแบบหมายเลข ๓ ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีชื่อในหลักฐาน ส.ค. ๑ และเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงพิพาท เนื่องจากนาย ส. ได้โอนสิทธิครอบครองในที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนลงชื่อนางสาว ป. เป็นผู้จัดการมรดกในหลักฐานแบบหมายเลข ๓ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมีชื่อเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองในที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑)

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่แบบหมายเลข ๓ เป็นหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้จับจองที่ดินตามหลักฐานใบเหยียบย่ำ หรือผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ โดยมีได้รับอนุญาต โดยบุคคลดังกล่าวได้พิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่า ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตามสมควรแก่สภาพของที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ทำประโยชน์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐^{๗๕} และมาตรา ๑๓^{๗๖} แห่งพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) ประกอบกับข้อ ๑๑ และข้อ ๒๕ ของกฎกระทรวงเกษตรราธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ และเมื่อพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ยังมีอำนาจ

^{๗๕-๗๖} พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙

มาตรา ๑๐ ที่ดินที่ได้อนุญาตให้จับจองไปนั้น จะโอนไม่ได้ เว้นแต่จะตกทอดไปยังทายาทโดยธรรมโดยทางมรดก แต่เมื่อที่ดินนั้นได้รับคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์แล้ว จึงจะโอนได้

มาตรา ๑๓ ผู้ใดได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ โดยมีได้รับอนุญาต หรือหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนไว้เป็นหลักฐานภายในเวลากำหนดที่รัฐมนตรีจะเห็นสมควร แต่มิให้น้อยกว่าหนึ่งปี



ออกแบบหมายเลข ๓ ให้แก่บุคคลที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖)ฯ ใช้บังคับ ผู้รับโอนที่ดินดังกล่าว และผู้ที่ได้รับตราจองและใบเหยียบย่ำไว้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖^{๗๗} และมาตรา ๗^{๗๘} แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ ประกอบกับข้อ ๑^{๗๙} และข้อ ๕^{๘๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) และข้อ ๓^{๘๑} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ ดังนั้น แบบหมายเลข ๓ จึงหมายถึงถึง

^{๗๗-๗๘} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๖ บุคคลที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗ ใช้บังคับ และผู้รับโอนที่ดินดังกล่าว ให้มีสิทธิขอรับโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับบุคคลที่ครอบครองที่ดินตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗ ใช้บังคับเป็นต้นมา และก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ถ้าไม่ดำเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง และให้พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗ คงใช้บังคับต่อไป

มาตรา ๗ ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองไว้แล้วตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗ และยังมีได้รับคำรับรองว่า ได้ทำประโยชน์แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตยังมีสิทธิที่จะมาขอคำรับรองจากนายอำเภอได้จนกว่าจะครบกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับจากวันสิ้นสุดเวลาแห่งการจับจองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ในกรณีระยะเวลาแห่งการจับจองดังกล่าวในวรรคแรกสิ้นสุดลง ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ หากปรากฏว่าการทำประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองอยู่ในสภาพที่จะพึงขอคำรับรองว่า ได้ทำประโยชน์ดังกล่าวแล้วได้ ให้ยื่นคำขอต่อนายอำเภอเพื่อขอคำรับรองเสียภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าที่ดินนั้นปลอดจากการจับจอง เว้นแต่นายอำเภอได้มีคำสั่งผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะราย

^{๗๙-๘๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน

พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๑ บุคคลที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗ ใช้บังคับ ผู้รับโอนที่ดินดังกล่าว และผู้ที่ได้รับตราจองและใบเหยียบย่ำไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการรับรองว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” ถ้าประสงค์จะได้คำรับรองให้ยื่นคำขอคำรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ หรือตามแบบหมายเลข ๕ ท้ายกฎกระทรวงเกษตรกรรมและการออกตามความในพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ ต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่

ข้อ ๕ เมื่อไม่มีผู้คัดค้านภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในข้อ ๔ ก็ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

^{๘๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๓ แบบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ทำตามแบบ น.ส. ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ หรือแบบหมายเลข ๓ ท้ายกฎกระทรวงเกษตรกรรม การออกตามความในพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐



หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้วเช่นเดียวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรา ๑^{๕๒} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และมีผลทำให้ที่ดินที่มีหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินเป็นแบบหมายเลข ๓ สามารถโอนให้แก่กันได้ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖)ฯ และมาตรา ๙^{๕๓} แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ เมื่อนาย ส. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตามหลักฐานแบบหมายเลข ๓ และได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ต่อนายอำเภอท้องที่แล้ว นาย ส. จึงได้รับความคุ้มครองว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองสืบไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕^{๕๔} แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฯ ประกอบกับมาตรา ๔^{๕๕} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่า นาย ส. ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนสิทธิครอบครองตามหลักฐานแบบหมายเลข ๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับการแจ้งการครอบครองที่ดินไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่า นาย ส. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดิน

^{๕๒} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้

ชลย

ชลย

“หนังสือรับรองการทำประโยชน์” หมายความว่า หนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว

ชลย

ชลย

^{๕๓-๕๔} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๕ ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วรรคสอง (ยกเลิก)

การแจ้งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด

มาตรา ๙ ที่ดินที่ได้รับคำรับรองจากนายอำเภอว่า ได้ทำประโยชน์แล้ว ให้โอนกันได้

^{๕๕} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดิน ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิครอบครองสืบไปและให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย

มาตรา ๖ นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ บุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือปล่อยให้ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

(๑) สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปีติดต่อกัน

(๒) สำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เกินห้าปีติดต่อกัน

ให้ถือว่าเจตนาละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือที่ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เมื่ออธิบดีได้ยื่นคำร้องต่อศาล และศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว ให้ที่ดินนั้นตกเป็นของรัฐเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป



แปลงพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๓๗๓^{๕๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อต่อมานาย ส. ได้ถึงแก่ความตาย ที่ดินแปลงพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินมรดกตกทอดแก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ตามมาตรา ๑๕๙๙^{๕๗} แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลจังหวัดฯ ได้มีคำสั่งตั้งนางสาว ป. เป็นผู้จัดการมรดกของนาย ส. เมื่อนางสาว ป. ได้นำคำสั่งศาลจังหวัดฯ และหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามหลักฐานแบบหมายเลข ๓ ยื่นคำขอจดทะเบียนลงชื่อตนเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนถึงสิทธิและความสามารถของผู้ขอ ตลอดจนพิจารณาเอกสารหลักฐานตามควรแก่กรณีแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงทำการจดทะเบียนลงชื่อนางสาว ป. เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลจังหวัดฯ ในหลักฐานแบบหมายเลข ๓ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องประกาศการขอจดทะเบียนเพื่อให้ผู้คัดค้านก่อนการจดทะเบียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง^{๕๘} ประกอบกับมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง^{๕๙} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การดำเนินการจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลจังหวัดฯ ดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๙/๒๕๕๖)

^{๕๖-๕๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๗๓ ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง

มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท

ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

^{๕๘-๕๙} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๗๔ ในการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๗๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสอบสวนคู่กรณี และเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็นแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการไปตามควรแก่กรณี

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๘๒ ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น และหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดกมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนให้ตามคำขอ แต่ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกในกรณีอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนและตรวจสอบหลักฐาน และให้ความความในมาตรา ๘๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อไม่มีผู้โต้แย้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นได้ แต่ถ้ามีผู้โต้แย้งก็ให้รอเรื่องไว้และให้คู่กรณีไปฟ้องร้องต่อศาล เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดประการใดแล้ว ให้ดำเนินการไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล นั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก บรรดาทายาททั้งหลายย่อมหมดสิทธิที่จะเข้าจัดการมรดก เพื่อไม่ให้เป็นการจัดการมรดกซ้อนอำนาจผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่อาจจดทะเบียนโอนมรดกต่อไปได้ เนื่องจากทรัพย์มรดกทั้งหมดอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดกที่จะดำเนินการต่อไป คำขอโอนมรดกตามพินัยกรรม ตลอดจนคำคัดค้านที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับไว้ก่อนหน้านั้นย่อมถูกยกเลิกไปโดยปริยาย ดังนั้น การที่ภายหลังศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินยังคงพิจารณาคำขอโอนที่ดินมรดกพิพาทที่มีการยื่นไว้ก่อนหน้านั้นโดยบุคคลอื่น และได้ทำการสอบสวนและมีคำสั่งเปรียบเทียบตามประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป โดยมีได้มีคำสั่งยกเลิกคำขอโอนมรดกที่ดินดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ

สรุปข้อเท็จจริง

นาย ว. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งอยู่ในตำบลหนองผึ้งและตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๘ แปลง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นภรรยาของนาย ว. ก่อนที่นาย ว. จะถึงแก่ความตาย นาย ว. ได้แจ้งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอสารภี บันทึกในรายงานประจำวันโดยสรุปว่า ที่ดินในตำบลหนองผึ้งทุกแปลงให้เป็นของพี่ชายเพียงผู้เดียว และหากผู้แจ้งถึงแก่ความตายก็ให้ทรัพย์สินในส่วนของผู้แจ้งตกให้แก่พี่ชายของผู้แจ้ง ห้ามภรรยาเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้แจ้ง ต่อมา เมื่อนาย ว. ถึงแก่ความตาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ แต่นาย ป. พี่ชายของนาย ว. ยื่นคำร้องคัดค้าน ปรากฏว่าศาลจังหวัดฯ มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการมรดก นาย ป. จึงได้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลจังหวัดฯ ขอให้มีคำพิพากษาว่า บันทึกที่นาย ว. ทำไว้ที่สถานีตำรวจ เป็นพินัยกรรมที่ได้ยกทรัพย์สินให้กับนาย ป. แต่เพียงผู้เดียว และตัดมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับมรดก หลังจากนั้น นาย ป. ได้ถึงแก่ความตาย แต่ก่อนตายได้ทำพินัยกรรมให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกและยกทรัพย์สินรวมทั้งที่ดินจำนวน ๘ แปลง ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงได้ยื่นคำขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคัดค้าน โดยขอให้ลงชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในทะเบียนด้วย เนื่องจากเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ว. ตามคำสั่งศาลจังหวัดฯ ปรากฏว่าภายหลังจากประกาศขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินครบกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาพบ เพื่อทำการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๘๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

จึงมีคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบการโต้แย้งการรับมรดก และต่อมาได้สั่งเปรียบเทียบให้เป็นไปตามคำขอโต้แย้งคัดค้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบเงินโอนที่ดินทั้ง ๘ แปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

ต่อมา ในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ศาลจังหวัดฯ ได้มีคำพิพากษาในคดีระหว่างนาย ป. โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า บันทึกที่นาย ว. ทำไว้กับเจ้าพนักงานตำรวจ เป็นพินัยกรรมยกทรัพย์สินเป็นของนาย ป. เพียงผู้เดียว และตัดมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นภริยาได้รับมรดกของนาย ว. และต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลจังหวัดฯ คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาในคดีระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่า ให้เพิกถอนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จากการเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ว. และให้ตั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ว. ร่วมกัน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ว. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นทายาทโดยธรรมของนาย ว. ตามมาตรา ๑๖๒๙ วรรคสอง^{๙๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกในทรัพย์สินส่วนที่นาย ว. มิได้ทำพินัยกรรมยกให้ผู้อื่น หรือทำพินัยกรรมไว้แต่พินัยกรรมนั้นไม่มีผลทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

^{๙๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๖๒๙ ทายาทโดยธรรมมีหลักลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๖๓๐ วรรค ๒ แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ

- (๑) ผู้สืบสันดาน
- (๒) บิดามารดา
- (๓) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
- (๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
- (๕) ปู่ ย่า ตา ยาย
- (๖) ลุง ป้า น้า อา

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา ๑๖๓๕



ตามมาตรา ๑๖๒๐^{๕๑} แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน และแม้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะอ้างว่านาย ว. ได้ทำพินัยกรรมตามรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานสถานีดำรงภูมิจากอำเภอสาร์ก โดยยกที่ดินพิพาททั้ง ๘ แปลง ให้กับนาย ป. อันเป็นการตัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิให้รับมรดกก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงโต้แย้งอยู่ว่ารายงานประจำวันดังกล่าวมิใช่พินัยกรรม ปรากฏตามคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลจังหวัดฯ และคดีที่นาย ป. ฟ้องขอให้ศาลจังหวัดฯ พิพากษาว่ารายงานประจำวันข้างต้นเป็นพินัยกรรม กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่ารายงานประจำวันของผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างมีผลเป็นพินัยกรรม ในอันที่จะตัดมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับมรดกที่ดินได้ตามมาตรา ๑๖๐๘^{๕๒} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และไม่แน่ว่าที่ดินที่พิพาทจะตกแก่ผู้รับพินัยกรรมหรือตกแก่ทายาทโดยธรรมโดยผลของมาตรา ๑๖๒๐ ข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยังคงเป็นทายาทโดยธรรมซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของนาย ว. อยู่ในขณะยื่นคำคัดค้าน ประกอบกับศาลจังหวัดฯ มีคำสั่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการมรดกของนาย ว. ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทำการอันจำเป็น เพื่อให้การเป็นไปตามคำสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยายแห่งพินัยกรรม และเพื่อจัดการมรดกทั่วไป หรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกตามมาตรา ๑๗๑๙^{๕๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงสามารถยื่นคำโต้แย้งคัดค้านการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการได้มาซึ่งที่ดินโดยทางมรดกตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามมาตรา ๘๑ วรรคสาม^{๕๔} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

^{๕๑-๕๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๖๐๘ เจ้ามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิให้รับมรดกก็ได้แต่ด้วยแสดงเจตนาชัดแจ้ง

(๑) โดยพินัยกรรม

(๒) โดยทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

ตัวทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกนั้นต้องระบุไว้ให้ชัดเจน

แต่เมื่อบุคคลใดได้ทำพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์มรดกเสียทั้งหมดแล้ว ให้ถือว่าบรรดาทายาทโดยธรรมผู้มิได้รับประโยชน์จากพินัยกรรม เป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก

มาตรา ๑๖๒๐ ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมาย

ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มีจำหน่ายโดยพินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

มาตรา ๑๗๑๙ ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทำการอันจำเป็น เพื่อให้การเป็นไปตามคำสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยายแห่งพินัยกรรม และเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปหรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดก

^{๕๔} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๘๑ การขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก ให้ผู้ได้รับมรดกนำหลักฐานสำหรับที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพร้อมด้วยหลักฐานในการได้รับมรดกมายื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ ถ้าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอยู่กับบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวนั้นได้

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานและเชื่อได้ว่าผู้ขอเป็นทายาทแล้ว ให้ประกาศโดยทำเป็นหนังสือปิดไว้ในที่เปิดเผยมีกำหนดสามสิบวัน ณ สำนักงานที่ดิน สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่อสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาทางมรดกตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๘๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอยู่นั้น ศาลจังหวัดฯ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการทรัพย์มรดกซึ่งรวมถึงที่ดินแปลงพิพาทด้วย บรรดาทายาททั้งหลายย่อมหมดสิทธิที่จะเข้าจัดการมรดกซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วย เพราะมีฉะนั้น ก็จะเป็นการจัดการมรดกซ้อนอำนาจผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง และแม้ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ศาลอุทธรณ์ จะมีคำพิพากษาให้ถอนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จากการเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ว. และตั้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ว. ร่วมกันแล้วก็ตาม แต่ก็อาจถือได้ว่าในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาออกคำสั่งที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิใช่ผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลจังหวัดฯ แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจดำเนินการจดทะเบียนโอนมรดกให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามวิธีการที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๘๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอีกต่อไปได้ ซึ่งประเด็นปัญหาการจดทะเบียนโอนมรดกนี้ กรมที่ดินเคยตอบข้อหารือตามหนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๗๑๒.๑/๒๑๖๐๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๖ และ ที่ มท ๐๕๑๕/๑๓๘๕๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ สรุปได้ว่า เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก บรรดาทายาททั้งหลายย่อมหมดสิทธิที่จะเข้าจัดการมรดก เพราะมีฉะนั้น ก็จะเป็นการจัดการมรดกซ้อนอำนาจผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจจดทะเบียนโอนมรดกต่อไปได้ เนื่องจากทรัพย์มรดกทั้งหมดอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดกที่จะดำเนินการต่อไป คำขอโอนมรดกตามพินัยกรรม คำคัดค้านที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับไว้ รวมถึงการสอบสวนเปรียบเทียบ และสั่งการไปแล้วย่อมถูกยกเลิกไปโดยปริยาย การจัดการมรดกอย่างไรต่อไปเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก หากผู้จัดการมรดกจัดการไม่ชอบ ทายาทก็สามารถไปใช้สิทธิทางศาลว่ากล่าวกันเองได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินย่อมต้องผูกพันตามหนังสือ

และบริเวณที่อสังหาริมทรัพย์นั้นแห่งละหนึ่งฉบับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือส่งประกาศดังกล่าวให้บุคคลที่ผู้ขอแจ้งว่าเป็นทายาททุกคนทราบเท่าที่จะทำได้ หากไม่มีทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกโต้แย้งภายในกำหนดเวลาที่ประกาศและมีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้ขอมีสิทธิได้รับมรดกแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนให้ตามที่ผู้ขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่ทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกโต้แย้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสอบสวนคู่กรณีและเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ หรือสั่งให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ถ้าเปรียบเทียบไม่ตกลง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งการไปตามที่เห็นสมควร

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คู่กรณีทราบ และให้ฝ่ายที่ไม่พอใจไปดำเนินการฟ้องต่อศาลภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากผู้นั้นมิได้ฟ้องต่อศาลและนำหลักฐานการยื่นฟ้องพร้อมสำเนาคำฟ้องเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับมรดกมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ก็ให้ดำเนินการไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่ง

ในกรณีที่ทายาทได้ยื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเวลาตามความในวรรคสี่ หรือทายาทอื่นซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกได้ฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับมรดกต่อศาลก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการได้มาโดยทางมรดก เมื่อผู้นั้นนำหลักฐานการยื่นฟ้องพร้อมสำเนาคำฟ้องแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับการจดทะเบียนไว้เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดประการใดก็ให้ดำเนินการไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น



ดังกล่าว ที่กำหนดให้คำขอโอนมรดกตามพินัยกรรม ตลอดจนคำคัดค้านที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับไว้ยอมถูกยกเลิกไปโดยปริยาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจที่จะดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบหรือสั่งการตามที่เห็นสมควรตามความในมาตรา ๘๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอีกต่อไปได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงดำเนินการสอบสวนและสั่งเปรียบเทียบให้เป็นไปตามคำโต้แย้งคัดค้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดกในที่ดินพิพาทได้เพียงใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๘๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งบัญญัติไว้ต่างหากจากการขอจดทะเบียนรับโอนมรดก พินากษาให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี ที่สั่งเปรียบเทียบให้เป็นไปตามคำโต้แย้งคัดค้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๑/๒๕๕๖)

๕.๓ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวนหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๓ ก. และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวรวมกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น แม้จะไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติว่า เจ้าของที่ดินและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินที่จะขอจดทะเบียนจะต้องเป็นเจ้าของเดียวกันหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แล้ว ย่อมเข้าใจได้ว่าจะต้องเป็นเจ้าของเดียวกัน มิฉะนั้น ย่อมไม่อาจจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินรวมกับที่ดินได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองคงถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง แต่ที่ดินมีโฉนดมีเพียงผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงย่อมไม่อาจจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินแปลงดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองภายในวันเดียว โดยไม่ประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนดสามสิบวันตามกฎหมายกระทรวงข้างต้นก่อนได้ ฉะนั้น การที่พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินก่อน หลังจากนั้นจึงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำขอขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามแบบ ท.ด. ๑ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนตามคำขอดังกล่าว โดยไม่ประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนดสามสิบวัน จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีไม่อาจถือได้ว่าเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินสมควร อันจะเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙ ต่อมา ได้รังวัดแบ่งแยกที่ดินออกไป ๒ แปลง และนำที่ดินส่วนที่เหลือไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันไว้กับธนาคาร โดยระบุให้สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินแปลงนี้ในขณะจำนองหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าจำนองด้วยทั้งสิ้น หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และสามี (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ได้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไถ่ถอนที่ดินข้างต้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และขอจดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างตึกแถวให้แก่ นาง ส. โดยแจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคำขอ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วเสร็จภายในวันเดียวกันได้ โดยต้องมีการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนดสามสิบวันตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ก่อน และได้แนะนำผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่า ถ้าจะดำเนินการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกันจะต้องจดทะเบียนให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙ เสียก่อน แล้วจึงจะดำเนินการจดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วย แต่มีความจำเป็นต้องจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ จึงยินยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องเสียค่าภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าอากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นเงิน ๒๐,๘๒๕ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙ ประเภทการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และประเภทการจดทะเบียนขายระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับนาง ส. แล้วให้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ นาง ส. พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๒๐,๘๒๕ บาท



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๗๗^{๕๕} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง^{๕๖} และข้อ ๖^{๕๗} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ในกรณีที่จะต้องประกาศการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนดสามสิบวันไว้ ๓ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๓ ก. กรณีที่สอง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๓ ก. และกรณีที่สาม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๓ ก. ในกรณีไม่รวมกับที่ดินดังกล่าว ดังนั้น การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามแบบ น.ส. ๓ ก. และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าว รวมกับอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น จึงไม่ต้องดำเนินการประกาศการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนดสามสิบวันก่อนแต่อย่างใด และโดยที่ข้อ ๑ วรรคหนึ่ง^{๕๘} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗

^{๕๕} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๗๗ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ถ้าประมวลกฎหมายนี้มีได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

^{๕๖-๕๗} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๑ ภายใต้บังคับข้อ ๘ และข้อ ๙ บุคคลใดมีความประสงค์จะขอทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้บุคคลนั้นยื่นคำขอตามแบบ ท.ด. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยส่งโฉนดที่ดินหรือหลักฐานอย่างอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๕ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ซึ่งต้องจดทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ให้ดำเนินการตามที่กล่าวใน ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ โดยอนุโลม แต่ต้องประกาศการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนด ๓๐ วัน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ซึ่งต้องจดทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ให้ดำเนินการตามที่กล่าวใน ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ โดยอนุโลม แต่ต้องประกาศการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนด ๓๐ วัน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๖ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังต่อไปนี้ ไม่ต้องประกาศตามความในข้อ ๕ คือ การจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรม เช่น เลิกเช่า หรือเลิกการจำยอมเป็นต้น การไถ่ถอนจำนองหรือขายฝาก การขึ้นเงินหรือผ่อนผันต้นจากจำนอง การโอนสิทธิการรับจำนอง การโอนหลุดเป็นสิทธิจากจำนอง การปลดเงื่อนไขการไถ่หรือการโอนสิทธิการไถ่จากการขายฝาก การไถ่ถอนจากผู้รับจำนองหรือผู้รับซื้อฝากแล้วกระทำการจดทะเบียนประเภทอื่นต่อไปในวันเดียวกันกับการไถ่ถอนนั้น การจดทะเบียนประเภทใด ๆ ที่ได้กระทำติดต่อกันในวันเดียวกันในเมื่อการจดทะเบียนลำดับแรกได้มีประกาศมาแล้ว การจดทะเบียนใด ๆ เกี่ยวกับ



(พ.ศ. ๒๕๔๗)๙ กำหนดให้ ผู้ประสงค์จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หากที่ดินดังกล่าว มีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือโฉนดที่ดินจะต้องยื่นคำขอตามแบบ ท.ด. ๑ แต่หากที่ดินนั้นไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือโฉนดที่ดิน หรือหลักฐาน อย่างเป็นอื่น จะต้องยื่นคำขอตามแบบ ท.ด. ๑ ก ซึ่งตามแบบ ท.ด. ๑ ก ได้กำหนดให้ระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อื่นไว้ในข้อ ข. จากบทบัญญัติดังกล่าว แม้จะมีได้บัญญัติว่า เจ้าของที่ดินและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อื่นในที่ดินจะต้องเป็นเจ้าของเดียวกันหรือไม่ก็ตาม แต่ย่อมเข้าใจได้ว่าจะต้องเป็นเจ้าของเดียวกัน มิฉะนั้น ย่อมไม่อาจจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ อย่างเป็นอื่นในที่ดินรวมกับที่ดินดังกล่าวได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับให้ที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๒ แปลง ต่อมา ได้รังวัดรวมที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙ จากนั้นผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินออกไป ๒ แปลง ที่ดินส่วนที่เหลือจึงถือเป็น สิ้นส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๔๗๑ (๓)^{๙๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เพียงคนเดียว เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับอนุญาต ให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดินแปลงดังกล่าว สิ่งปลูกสร้างตึกแถวข้างต้นจึงเป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนั้น เมื่อกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างตึกแถวเป็นของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่เพียงผู้เดียว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจยื่นคำขอ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามแบบ ท.ด. ๑ เพื่อขายสิ่งปลูกสร้างตึกแถวรวมกับการจดทะเบียน ขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙ โดยไม่ประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มีกำหนดสามสิบวัน ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๗)๙ ได้ และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างต่อจาก การไถถอนจำนองที่ดินในวันเดียวกัน ตามข้อ ๖ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ผู้ฟ้องคดี ที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๒๗๙ มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเป็นที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างตึกแถวด้วย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิยื่นคำขอ ตามแบบ ท.ด. ๑ และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ที่ดินซึ่งมีตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" หรือมีใบไต่สวน การจดทะเบียนการโอนตามคำสั่งศาล การจดทะเบียน การขายทอดตลาดโดยมีการบังคับคดีทางศาล หรือการจดทะเบียนการโอนโดยคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายอื่น

^{๙๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๗๑ สิ้นส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสนหา

ฯลฯ

ฯลฯ



ขายที่ดินแปลงดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดแกวให้แก่นาง ส. ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้โดยไม่ต้องประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีกำหนดสามสิบวัน และโดยที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นจำนวนเท่าใด การที่พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินจำนวน ๕ ส่วน ใน ๑๗.๖ ส่วน โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตกลงยินยอมจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๐/๒๕๕๗)

๖. กรณีอื่น ๆ

๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

ตามมาตรา ๖ ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ แม้จะบัญญัติให้อำนาจอธิปไตยนำที่ดินของรัฐมาจัดตั้งเป็นนิคม และนำที่ดินดังกล่าวจัดให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ เพื่อให้สมาชิกนิคมมีที่ดินใช้ในการประกอบอาชีพและมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง รวมทั้งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับนั้นด้วยก็ตาม แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ เห็นชอบตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติประการหนึ่งที่ให้ยกเว้นหลักการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้างต้น โดยกำหนดให้พื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย ๓๕ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น การที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดออกหนังสืออนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ (น.ค. ๑) ในที่ดินที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยนโยบายป่าไม้แห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ฟ้องว่า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำตะคอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นำที่ดินในเขตภูเขาจันทร์และที่สวนป่าเขาจันทร์ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกินกว่า ๓๕ เปอร์เซ็นต์ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไปออกหนังสืออนุญาตให้บุคคล



เข้าทำประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง (น.ค. ๓) จำนวน ๗ แปลง อันเป็นการจัดให้บุคคลเข้าทำประโยชน์โดยไม่ชอบ และเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินซึ่งออกสืบเนื่องมาจาก น.ค. ๓ แปลงที่ ๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และรื้อถอนบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในบริเวณโฉนดที่ดินดังกล่าว รวมทั้งเพิกถอน น.ค. ๑ แปลงที่ ๑ ถึงแปลงที่ ๔ และแปลงที่ ๖ ถึงแปลงที่ ๗ ในส่วนที่ทับสวนป่าเขาจันทร์ และเขตเขาจันทร์ ซึ่งมีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ตามที่มีการตรวจสอบและรังวัดจริง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้มาตรา ๖^{๑๐๐} ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง^{๑๐๑} แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ จะบัญญัติให้รัฐบาลมีอำนาจนำที่ดินของรัฐมาจัดตั้งเป็นนิคม และนำที่ดินดังกล่าวจัดให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ โดยมุ่งหมายให้สมาชิกนิคมมีที่ดินเพื่อประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง รวมทั้งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับนั้นด้วยก็ตาม แต่คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘^{๑๐๒} เห็นชอบตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ข้อ ๑๗ ยกเว้นหลักการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้างต้น โดยกำหนดให้พื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย ๓๕ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

^{๑๐๐-๑๐๑} พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑

มาตรา ๖ ให้รัฐบาลมีอำนาจจัดที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ดินตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคมตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๑ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๐ เมื่อสมาชิกนิคมได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว และได้เป็นสมาชิกนิคมมาเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี ทั้งได้ชำระเงินช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปตามมาตรา ๑๐ และชำระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว ให้ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ให้แก่ผู้นั้น

^{๑๐๒} มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ เรื่อง ร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ตามที่ประธานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเสนอ เว้นแต่ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ระดับชาติ ให้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และนโยบายข้อ ๑๕ การดำเนินการวิจัยด้านป่าไม้ให้กรมป่าไม้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับสูงต่าง ๆ แทนการตั้งสถาบันวิจัยป่าระดับชาติ ทั้งนี้ ให้กระทรวง ทบวง กรมให้การสนับสนุนและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวนโยบายดังกล่าว

นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๗ กำหนดพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย ๓๕ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดหรือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ



เมื่อนิคมสร้างตนเองลำตะคองจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕๑^{๑๐๓} โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฯ ให้นำที่ดินของรัฐมาจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองลำตะคองเพื่อให้สมาชิกนิคมได้มีที่ดินประกอบอาชีพ และมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง โดยกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกเข้าทำประโยชน์ได้ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อสมาชิกนิคมที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินได้ทำประโยชน์ในดินแล้วและเป็นสมาชิกนิคมมาเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี เมื่อได้ชำระเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลได้ลงไปในการจัดนิคมและชำระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว ให้ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ให้แก่ผู้นั้น ซึ่งผู้ได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์แล้ว จะขอให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ อย่างไรก็ตาม ที่ดินซึ่งเป็นของรัฐที่นำมาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองลำตะคองนั้น ย่อมหมายถึงสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า แต่ไม่รวมถึงที่ดินที่มีกฎหมายหวงห้ามไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ กำหนดให้พื้นที่ที่มีความลาดชันเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต้องการให้ประชาชนมีที่ดินประกอบอาชีพ และมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ดินได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ด้วย

ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามผลการตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดินว่าที่ดินแปลงที่ ๑ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเขา มีความลาดชันไม่เกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ และมีบางส่วนอยู่ในเขตเขา มีความลาดชันเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ แปลงที่ ๒ ถึงแปลงที่ ๕ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเขา มีความลาดชันเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ และมีบางส่วนอยู่นอกเขตเขา มีความลาดชันไม่เกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ส่วนแปลงที่ ๖ และแปลงที่ ๗ ทั้งแปลง เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเขา มีความลาดชันเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้และเป็นที่ดินที่สงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ อันถือได้ว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ราษฎรมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อน อีกทั้ง ไม่มีกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าที่ดินพิพาทเฉพาะพื้นที่ส่วนที่มีความลาดชัน

^{๑๐๓} ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๕๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า ที่ดินของรัฐในท้องที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองในท้องที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตที่ดินตามแผนที่ท้ายประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ เฉพาะในส่วนที่ดินที่เป็นของรัฐ



โดยเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ สามารถนำไปให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองของลำตะคอง เข้าทำประโยชน์ได้ ประกอบกับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมาในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ระบุว่า หากปรากฏภายหลังว่า ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์อยู่ในเขตพื้นที่สงวนหวงห้ามใด ๆ ของทางราชการ ให้ถือว่าที่ดินแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในครั้งนี้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มีคำสั่งอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงที่ ๑ ถึงแปลงที่ ๔ บางส่วนที่มีความลาดชันเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ แปลงที่ ๖ และแปลงที่ ๗ ซึ่งมีความลาดชันเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ทั้งแปลง จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยนโยบายป่าไม้ แห่งชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รักษาทรัพยากรป่าไม้อันเป็นประโยชน์สาธารณะ ส่วนที่ดิน แปลงที่ ๕ ซึ่งมีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา และที่ดินบางส่วนมีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ นั้น ผลการตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดินปรากฏว่า ภายหลังเมื่อมีการนำ น.ค. ๓ มาออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว คงเหลือเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒๓ ตารางวา จึงเห็นได้ว่า ได้มีการกันพื้นที่ส่วนที่มีความลาดชันเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเขตภูเขาจันทร์ออกแล้ว

สำหรับพื้นที่ที่สวนป่าเขาจันทร์ดำเนินการปลูกป่าในเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคองนั้น เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานใดแสดงให้เห็นว่า สวนป่าเขาจันทร์ได้รับอนุญาตให้ปลูกป่าในเขตนิคม สร้างตนเองลำตะคองจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พื้นที่ที่สวนป่าเขาจันทร์ได้ดำเนินการปลูกป่าจึงยังคง เป็นพื้นที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ได้เฉพาะในส่วน ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยไม่เกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์

พิพากษาให้เพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (น.ค. ๑) แปลงที่ ๑ ถึงแปลงที่ ๔ บางส่วน ในส่วนที่ออกทับที่ภูเขาจันทร์หรือที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งแปลงที่ ๖ และแปลงที่ ๗ ทั้งแปลง โดยให้เพิกถอนนับแต่วันที่ ได้มีการออก น.ค. ๑ ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๘/๒๕๕๕)

กรณีที่ผู้ครอบครองที่ดินทำกินในเขตจัดนิคมสหกรณ์แจ้งความประสงค์ ขอลอกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง (กสน. ๓) ต่อผู้อำนวยการ นิคมสหกรณ์ ตามประกาศนิคมสหกรณ์ซึ่งดำเนินการตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติในหลักการให้นิคมสหกรณ์พิจารณานำพื้นที่สงวน เพื่อกิจการนิคมที่หมดความจำเป็นต้องใช้อย่างถาวรแล้ว และไม่สามารถนำพื้นที่ไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ มาจัดสรรให้กับราษฎรตามแนวทางของพระราชบัญญัติจัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินที่ขอลอกหนังสือ อนุญาตฯ (กสน. ๓) ดังกล่าว เป็นที่ดินขานคลองที่กรมส่งเสริมสหกรณ์สงวนไว้ให้แก่ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยยังมีได้นำมาจัดสรรให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์

